

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003629-48.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: WEVEERTON MIGUEL GOMES FIGUEIREDO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA EM FACE DA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU MEDIDA DE URGÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO ÀS DIFERENÇAS DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES RECORRIDAS E CONTRADIÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO QUE NÃO PADECE DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5003629-48.2025.4.02.5101

510015312721 .V3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003629-48.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

EMBARGANTE: WEVEERTON MIGUEL GOMES FIGUEIREDO

RELATÓRIO

Trato de embargos de declaração tempestivos opostos em face de acórdão que não conheceu medida de urgência, alegando omissão e contradição.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Na hipótese, entretanto, o que se evidencia é o mero inconformismo com o posicionamento adotado por esta Turma, não apresentado a decisão embargada qualquer vício de fundamentação.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.

5003629-48.2025.4.02.5101

510015312720 .V2